

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 253/TTr-SNV

Bình Thuận, ngày 22 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề xuất gia hạn thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 298/VP-NCKSTTHC ngày 15/01/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét, có ý kiến theo đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Công văn số 282/HHDN-K4 ngày 09/01/2025.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Hiệp hội), Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Căn cứ pháp lý liên quan

a) Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội; cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ; đình chỉ hoạt động có thời hạn, cho phép hoạt động trở lại đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh”.

b) Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định:

“4. Nhiệm kỳ đại hội:

a) Nhiệm kỳ đại hội do điều lệ hội quy định nhưng không quá 05 năm kể từ ngày kết thúc đại hội nhiệm kỳ trước;

b) Trước khi hết nhiệm kỳ 30 ngày làm việc, hội chưa tổ chức được đại hội thì hội phải báo cáo lý do với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này xem xét cho phép gia hạn thời gian tổ chức đại hội. Thời gian gia hạn không quá 12 tháng;

c) Hết thời gian gia hạn hội không tổ chức đại hội thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này xử lý vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 30 Nghị định này; trừ trường hợp bất khả kháng”.

2. Đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) vào ngày 27/9/2019, đến nay, Hiệp hội đã hết nhiệm kỳ nhưng chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ V theo quy định với lý do chưa tìm được nhân sự vị trí Chủ tịch Hiệp hội nên chưa tổ chức Đại hội được. Hiệp hội Doanh nghiệp đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2024 – 2029) sáng năm 2025 (chậm nhất tháng 10/2025) để có thời gian chuẩn bị nhân sự thay thế phù hợp.

3. Ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ

Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hoạt động mạnh mẽ, thiết thực và nổi bật, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận. Qua theo dõi, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động triển khai các bước kiện toàn lại nhân sự Ban Chấp hành và chuẩn bị công tác tổ chức đại hội, do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với Lãnh đạo Tỉnh và các sở, ngành của tỉnh nên đòi hỏi nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hiệp hội phải có tâm, có tầm để kết nối Hiệp hội với chính quyền địa phương, vì vậy, hiện nay Hiệp hội vẫn chưa chuẩn bị được nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hiệp hội.

Để tạo điều kiện cho Hiệp hội tiếp tục được chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện hồ sơ tổ chức đại hội, duy trì hoạt động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và căn cứ điểm c khoản 2 Điều 30 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến ngày 30/9/2025. Qua thời gian này, Hiệp hội không tổ chức đại hội, Sở Nội vụ sẽ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định tại Điều 35 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

4. Từ các nội dung trên, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản gia hạn thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ chậm nhất đến ngày 30/9/2025. Qua thời gian này, Hiệp hội không tổ chức đại hội thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó GĐ Sở: ông Trần Ngọc Tân;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCCC.(Thuận).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Chung